

1500577-78.2021.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON LUCAS SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

CLAYTON LUCAS SOUZA DA SILVA, qualificado às fls. 12, foi denunciado como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Segundo consta da denúncia, no dia 7 de agosto de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500577-78.2021.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500577-78.2021.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON LUCAS SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

CLAYTON LUCAS SOUZA DA SILVA, qualificado às fls. 12, foi denunciado como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Segundo consta da denúncia, no dia 7 de agosto de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Quintino Bocaiúva, altura do n. 225, Centro, nesta cidade e comarca de Ituverava, o réu mantinha em depósito, para fins de tráfico, 5 microtubos eppendorfs contendo cocaína (metil benzoil ecgonina), com peso líquido de 0,940g, e 4 porções de maconha (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 7,730g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 6/7 e laudo químico toxicológico de fls. 71/73.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fls. 122/125).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa prévia (fls. 117/118). Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e requereu a absolvição do acusado, cuja tese fora chancelada pela defesa técnica (fls. 161/162 e mídia digital).

É o sintético relatório.

A pretensão punitiva é improcedente.

Não obstante a positivação da materialidade delitiva, o mesmo não se pode concluir no tocante à autoria da infração penal capitulada na peça incoativa.

Como se sabe, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser decretada com apoio seguro em prova cabal e estreme de dúvidas.

Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém.

Na dúvida, impõe-se a absolvição, como regra absoluta em matéria penal.

In casu, consoante advertido pelo próprio Parquet em sede de alegações finais, inexistente prova cabal de que a droga apreendida pertencia efetivamente ao denunciado, em pese que pese o local ser conhecido pela prática do tráfico ilícito

de drogas, mormente à luz da observação de que o psicotrópico fora localizado a 25 metros de distância em que ocorrera a abordagem policial, a autorizar o pronunciamento do non liquet.

Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e o faço para absolver o réu CLAYTON LUCAS SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Transitada em julgado, arquivem-se, ficando autorizada a restituição do numerário apreendido ao acusado.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública.

Isento de custas.

P.I.C.

Ituverava, 03 de novembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior

Juiz de Direito